

Nr. 70 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 26. März 1938, 10 Uhr

R 2/59431a, unfol. Niederschrift des RFM¹

Anwesend: Schwerin v. Krosigk, Frick, Popitz; StS Reinhardt, Pfundtner, Landfried; MD Hedding, v. Manteuffel, MDgt. Kluge, MR Augustin, Fiedler, Boruttau, RR Lorenz, Bernhardt (RFM); MD Surén, MR Fuchs (RIM); MD Scheche, MR Riewald (PrFM); ORR Hammer (Statist. Reichsamt).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[KÜRZUNG DER GEMEINDLICHEN STEUEREINNAHMEN]

Den Vorsitz führte Herr Reichsminister der Finanzen (H. Min.). Anwesend waren: Reichsminister Dr. Frick, Preußischer Finanzminister Dr. Popitz und die übrigen in der beiliegenden Anwesenheitsliste genannten Teilnehmer.

Herr Min. schilderte einleitend die allgemeine Lage. Er stellte fest, daß die finanzielle Lage der Gemeinden und Gemeindeverbände sich erheblich gebessert habe, und hob hervor, daß die gegenwärtige Knappheit von Menschenkraft und Rohstoffen eine gleichzeitige Inanspruchnahme von der Gemeindeseite her nicht vertrage, solche Inanspruchnahme vielmehr eine volkswirtschaftliche Gefahr bedeute, die unterbunden werden müsse. Die volkswirtschaftliche Situation des Reichs sei außerdem durch das Hinzuwachsen Deutsch-Österreichs erheblich verändert worden.

Neben diesen zwei überrasgenden Gesichtspunkten für die heute zu behandelnden Fragen müsse er, wie in den Ressortbesprechungen bereits geschehen², erneut auf die Schwierigkeiten bei Aufstellung des Reichshaushalts für das kommende Rechnungsjahr hinweisen. Bei dem Versuch, dem Ziel einer Eingliederung der laufenden Rüstungsausgaben in den Haushalt nahezukommen, habe sich ein offener Fehlbetrag von rd. 1,5 Milliarden RM im Reichshaushalt ergeben; darin liege eine außerordentlich drohende Gefahr³. Die Lage werde in Zusammenhang mit der österreichischen Frage noch schwieriger. Die großen Gemeinschaftsaufgaben würden vom Reich allein finanziert. Die Tatsache, daß die Gemeinden und G[emeinde]v[erbände] dank der Aufwendungen des Reiches sich von den Folgen der Krise in weitem Umfange erholt und schon wieder beträchtliche Überschüsse erzielt hätten, berechtige im Zusammenhang mit der österr. Frage dazu, einen anders gearteten

¹ Reinschrift vom 6. 4. 1938, konzipiert durch RR Bernhardt am 28. 3. 1938, den beteiligten Ressorts nicht zugeleitet; R 2/59431a. – Am 16. 3. 1938 hatte das RFM eine vom Ref. MR Fiedler verfaßte 39seitige Denkschrift „Die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände“, ergänzt um 16 Statistiken und eine Sammlung mit Optimist. Aussagen von Städtevertretern zur Finanzlage ihrer Kommunen, der Kommunalabt. des RIM übermittelt und mit deren Referenten am 22. 3. durchgesprochen; ebd. Wohl bei dieser Gelegenheit wurde auch die Chefbesprechung vereinbart. Tags darauf, am 23. 3., sandte MDgt. Kluge/RFM an MD Scheche/PrFM und MD Surén/RIM den Referentenentw. eines „Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs“; R 2/59392, Bl. 106 f., R 1501/5491, S. 7–15, 21. Das Begleitschreiben schlüsselte auf, in welcher Weise sich die dort gepl. Einnahmekürzungen bei den Kommunen zugunsten des Reichs auswirken sollten: Entzug der Rückvergütung der Körperschaftsteuer der öffentl. Versorgungsbetriebe: 150 Mio RM, Einbau der Gemeindebier- in die Reichsbiersteuer: 170 Mio RM, Wegfall der Überweisung der Grunderwerbsteuer: 157 Mio RM, Wegfall der Vergütung für die Personenstands- und Betriebsaufnahme und die Ausstellung der Steuerkarten: 2,38 Mio RM, Herabsetzung des Plafonds der Reichssteuerüberweisungen: 222,16 Mio RM, insges. demnach 701,54 Mio RM. Zur Veranlassung dieses Gesetzesvorhabens aus Sicht des RFM vgl. generell Dok. Nrr. 105 und 115. Tischvorlage der Kommunalabt. vom 23. 3. für RIM Frick und StS Pfundtner: R 1501/5491, S. 23–31.

² Weitere Vorbesprechungen außer der vom 22. 3. (o. Anm. 1) nicht nachgewiesen.

³ Vgl. hierzu näher Dok. Nr. 4.

Ausgleich zwischen den Mitteln herbeizuführen, die dem Reich als der obersten Gemeinschaft und den Gemeinden und Gv. als den untersten Gemeinschaften zuständen.

Nach den Ergebnissen der vom RFM angestellten Erhebungen zeige sich bei den Gemeinden und Gv. bis 1937 einschl. ein Zuwachs an Finanzmasse von rd. 1 Milliarde RM. Er sei sich bewußt, daß zwar bei vielen Gemeinden noch manches nachzuholen sei. Immerhin bliebe eine erhebliche Summe übrig, die die Gemeinden für lebensnotwendige Aufgaben nicht brauchten.

Dem dringenden Wunsche, diese Beträge dem überwiegenden Reichsinteresse dienstbar zu machen, diene der vorgelegte Gesetzentwurf, der im wesentlichen vier Vorschläge enthalte, nämlich:

- 1.
den Wegfall der Rücküberweisung der Körperschaftsteuer bei den Versorgungsbetrieben⁴,
- 2.
die Einbeziehung der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer⁵,
- 3.
die Übernahme der Grunderwerbsteuer⁶ auf das Reich,
- 4.
eine Neuregelung der gegenwärtigen Finanzzuweisungen⁷.

Punkt 4 bereite zwar die größten Schwierigkeiten, umschließe aber eine Frage, die unbedingt geregelt werden müsse. Die Maßnahmen zu 1–3 trafen alle Gemeinden gleichmäßig, also auch solche, denen es noch nicht gut gehe. Deshalb sei der Vorschlag zu 4 notwendig. Preußen habe früher schon eine Beteiligung an dem Mehraufkommen an Gewerbesteuer vorgeschlagen. Diesem Vorschlag ähnlich sei der frühere und jetzige Vorschlag des RFM, denjenigen Gemeinden, die über einer bestimmten durchschnittlichen Steuerkraft lägen, von dem Aufkommen einen Teil wegzunehmen. Dieser Weg sei der einzige, der geeignet sei, auch an den außerordentlichen Zuwachs bei den Gemeinden heranzukommen, denen es besonders gut gehe. Deshalb sei dieser Weg dringend. Es sei auch möglich, ihn zu beschreiten, weil die zahlenmäßige Verbesserung in der Finanzlage dieser Gemeinden klarliege.

Reichsinnenminister Dr. Frick erklärte, er habe volles Verständnis für die Lage des Reichshaushalts und bejahe die Notwendigkeit, grundsätzlich auch von Seiten der Gemeinden und Gv. zur Beseitigung des vorhandenen Fehlbetrags einen Beitrag zu leisten. Man müsse aber bedenken, daß es nach 5 Jahren mühseliger Arbeit gerade gelungen sei, die Gemeindefinanzen in Ordnung zu bringen. Dabei sei zu berücksichtigen, daß die Besserung nicht einheitlich und nicht überall vorhanden sei. Nachdem eben erst die Realsteuerreform eingeführt⁸ und in der ausführlichen Begründung⁹ die Berechtigung der Verlagerung der Realsteuerquellen auf die Gemeinden dargetan worden sei, halte er einen Einbruch in die Regelung grundsätzlich für unrichtig. Das vorliegende Zahlenmaterial enthalte im übrigen Schätzungen, die von denen des Reichs- u. Pr[eußischen] Min[isteriums] d[es] I[n]nern erheblich nach oben abwichen¹⁰. Schuldentilgung¹¹ und Rücklagenbildung¹² müßten in bisherigem Ausmaß gesichert bleiben; man könne nur die außerordentlichen Tilgungen abbremsen.

⁴ Hinweise zum rechtl. Hintergrund in Dok. Nr. 115 Ziff. II 1.

⁵ S. ebd. Ziff. II 2.

⁶ Nach dem geltenden *GrunderwerbsteuerG* i. d. F. vom 11. 3. 1927 (RGBl. I S. 72) betrug der Reichssatz dieser Steuer (die sodann an Länder und Gemeinden nach Bedarf rücküberwiesen wurde) 3% des Kaufpreises, jedoch konnten die Länder und Gemeinden noch Zuschläge bis insges. 2% erheben. Zum Aufkommen 1934/35 s. ARH II/1, Nr. 139 Anm. 9.

⁷ Die Anteile der Gemeinden an den Überweisungssteuern waren schon durch das *FinanzausgleichsÄndG* vom 26. 2. 1935 (RGBl. I S. 285) oberhalb einer fixen Grenze („Plafond“) um zwei Drittel gekappt worden; s. ARH II/1, Nr. 106 P. 12. Das 2. *FinanzausgleichsÄndG* vom 30. 3. 1936 (RGBl. I S. 315) hatte die Kommunen über einen degressiv gestaffelten „gleitenden Plafond“ noch weiter von der Dynamik der Steuerentwicklung abgeschnitten; s. ARH II/2, Nrr. 236, 241; ARH III, Anhang FV 147*.

⁸ Realsteuergesetze vom 1. 12. 1936; s. ARH III, Nrr. 2, 35, 110, 163, 167, 171, 194 P. 4.

⁹ Fundstellennachweise s. ARH III, Nr. 194 Anm. 11.

¹⁰ Dies war den RFM-Vertretern schon in der Vorbesprechung am 22. 3. 1938 (o. Anm. 1) entgegengehalten worden, worauf MDgt. Kluge mit Schreiben an MD Surén vom 24. 3. erwidert hatte, die Schätzung der Gemeindeeinnahmen beruhe auf neuestem Material, sie sei eher zu vorsichtig und dürfte „durch das tatsächliche Ergebnis voraussichtlich noch überboten werden“. R 2/59431a.

Es gäbe zwar einige Gemeinden, denen es besonders gut gehe. So lehne z. B. der Oberbürgermeister von Magdeburg¹³ die Hereinnahme weiterer Betriebe ab, weil die Stadt nicht in der Lage sei, mit den sozialen Maßnahmen, insbesondere mit dem Wohnungsbau, ausreichend nachzukommen. Der Lage dieser Gemeinden habe das RuPrMdI aber bereits volle Aufmerksamkeit zugewendet; es müsse in diesem Zusammenhang auf den Haushaltserlaß vom 16. 3. 1938 verwiesen werden, der vorsehe, daß Gemeinden mit besonders guter Finanzlage zukünftig keinen Anteil aus den Überweisungssteuern mehr erhalten würden¹⁴. Hinzuweisen sei besonders aber auf die Notwendigkeit des Ausbaus und der Unterhaltung der Landstraßen. Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen halte den Zustand vieler Straßen für schlecht und fordere dringend Verbesserungen¹⁵. Der RuPrMdI sei mit dem Generalinspektor der Auffassung, daß die bisher zur Verfügung stehenden Mittel, 1200 RM je km, dazu nicht ausreichten, sondern etwa 2–3000 je km erforderlich seien. Die Gemeinden, die nach der Auffassung des RuPrMdI zuviel Einnahmen hätten, sollten deshalb durch eine Erhöhung der Umlage für Straßenbau miteingespant werden.

Das RuPrMdI habe die Frage ernstlich geprüft, wie man für das Reich noch Mittel verfügbar machen könne. Zunächst sei die Einbehaltung der den Gemeinden und Gv. bisher wieder zugeflossenen Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe ins Auge gefaßt. Seit längerer Zeit aber seien von den Gemeinden Tarifsenkungen, insbesondere Herabsetzung der Strompreise, gefordert worden. Man müsse sich darüber klar sein, daß, wenn die Körperschaftsteuer einbehalten werde, Tarifsenkungen nicht mehr in Betracht kommen könnten, obwohl sie volkswirtschaftlich dringend erwünscht seien. Das RuPrMdI würde aber gegen die Einbehaltung dieser rd. 150 Mill. Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe keine Einwendungen zu erheben haben.

Das RuPrMdI habe ferner keine Bedenken gegen den Übergang der Grunderwerbsteuer auf das Reich. Dieses bei den Gemeindeverbänden zufällig und in verschiedener Höhe anfallende Steuerertrag von rd. 150 Mill. insgesamt ergäbe zusammen mit dem Aufkommen an Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe rd. 300 Mill. RM. Dies sei die Grenze dessen, was das RuPrMdI nach sorgfältiger Prüfung im gegenwärtigen Zeitpunkt als für die Gemeinden tragbare Belastung ansehe.

Auch über den Einbau der Biersteuer in die Reichsbiersteuer seien Erwägungen angestellt worden. Es habe sich dabei ergeben, daß die Aufhebung der Gemeindebiersteuer zu starken Unzuträglichkeiten führe, besonders in Bayern. Die Frage der Auswirkung ihres Einbaues in die Reichsbiersteuer bedürfe noch sorgfältiger Prüfung, könne aber für einen späteren Zeitpunkt in Betracht kommen. Abzulehnen sei aber der Vorschlag des RFM, durch Neuregelung der gegenwärtigen Finanzzuweisungen, insbesondere durch Kürzung der Reichssteuerüberweisungen den Gemeinden und Gv. weitere 220 Mill. RM zu entziehen. Die Neuregelung des Finanz- und Lastenausgleichs sei gegenwärtig in ihren Auswirkungen noch nicht zu übersehen. Die Gemeinden und Gv. hätten ihre Haushalte aufgestellt. So kurze Zeit vor Beginn des neuen Rechnungsjahres könne ihnen nicht zugemutet werden, auch für den aus einer solchen Maßnahme erwachsenden Ausfall einen Ausgleich zu finden. Nachdem im übrigen der vom RFM mitgezeichnete Haushaltserlaß vom 16. 3. 1938 eben erst hinausgegangen sei, müsse eine so plötzliche Änderung der dort vorausgesetzten Grundlage bei den Gemeinden und Gv. Zweifel an einer planvollen Finanzpolitik des Reiches erregen, jedenfalls

¹¹ Nach dem *GemeindeumschuldungsG* vom 21. 9. 1933 (RGBl. I S. 647) i. d. F. des 3. ÄndG vom 29. 3. 1935 (RGBl. I S. 456); s. ARH II/1, Nr. 133 P. 3.

¹² Nach Maßgabe der *RücklagenVO* vom 5. 5. 1936 (RGBl. I S. 435); s. ARH III, Nrr. 63, 77.

¹³ Fritz August Wilh. Markmann (1899–1949), 1933–45 OB von Magdeburg. Erwähnte Eingabe nicht ermittelt.

¹⁴ Gemeinsamer RdErl. des RIM, RFM und PrFM vom 10. 3. 1938 betr. Haushaltsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rechnungsjahr 1938, verkündet am 16. 3. 1938 (RMBlV S. 407). Hier auch Vorgaben zur außerordentl. Schuldentilgung und Rücklagenbildung, zum verstärkten Straßenbau etc.

¹⁵ Vgl. ARH IV, Nr. 29; zu den Organisator. Folgerungen Todts unten Dok. Nr. 255.

aber die Autorität des RuPrMdI schädigen. Hinzu käme die erforderliche Rücksichtnahme auf die für den 10. 4. bevorstehende Wahl¹⁶.

Er, der Reichsinnenmin., müsse aus den genannten Gründen bitten, gegenwärtig von den in dem Entwurf aufgestellten weiteren Anforderungen über die 300 Mill. RM hinaus abzusehen. Eine Kabinett[sitzung] sei vor dem 10. 4. nicht mehr möglich. Er, der Reichsinnenmin., habe zwar keine Gelegenheit gehabt, dem Führer diese Gedanken noch vorzutragen, zweifle aber nicht daran, daß auch der Führer, wenn er gefragt würde, die Anordnung erteilen würde, mit Rücksicht auf die Volksstimmung in der Zeit vor dem 10. 4. von den in dem Entwurf geplanten Maßnahmen Abstand zu nehmen. Nach Auffassung des RuPrMdI müsse auch die Neuregelung der Hauszinssteuer vom 1. 4. 38 an auf ein Jahr verschoben werden¹⁷. Man müsse bedenken, daß die Gemeinden, wenn ihnen jetzt 300 Mill. RM ihrer Einnahmen entzogen würden, bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit noch strenger Vorgehen würden, als es ohnedies schon zu erwarten sei. Die Verweisung vieler bisheriger Empfänger von Hauszinssteuererlaß an die Fürsorgebehörden sei eine unangenehme Arme-Leute-Aktion und auch deshalb z. Zt. zu vermeiden.

Herr Min. erwiderte, daß es dem Führer in der Hauszinssteuerfrage wohl nur darauf ankommen werde, daß der minderbemittelte Mieter zukünftig nicht mehr Miete zu zahlen habe als bisher. Wenn also von den Gemeinden und Gv. die bisher gestundete Steuer und zugleich die Erhöhung der Miete durch Herabsetzung der Hauszinssteuer um # zugunsten der minderbemittelten Mieter voll übernommen werde, sei die Gefahr einer Mehrbelastung ausgeräumt. Die daraus entstehende Belastung sei den Gemeinden zuzumuten; schiebe man jetzt die Regelung auf, so entstehe bei den Ländern wieder ein beträchtlicher Ausfall, bei Preußen allein ein solcher von etwa 50 Mill. RM. Er sei auch der Auffassung, daß eine Beunruhigung der betroffenen Bevölkerungskreise vermieden werden müsse, sie werde bei der von ihm vorgeschlagenen Regelung nicht eintreten.

Preuß. Finanzminister Dr. Popitz wies zur Frage der Hauszinssteuer darauf hin, daß auch der Reichs- u. Pr. Arbeitsminister durch die Neuregelung des Hauszinssteuererlasses vom 1. 4. 38 an Schwierigkeiten befürchte. Es müsse, um eine gewisse Erregung der betroffenen Bevölkerungskreise zu vermeiden, für eine Übergangszeit dafür gesorgt werden, daß der Mieter nur genau soviel zahle wie bisher, daher soviel Beihilfe bekomme, wie bisher gestundet sei. Auch das Verfahren müsse so gestaltet werden, daß es nicht langwieriger werde als bisher. Auf Kosten der Länder könnten aber diese notwendigen Regelungen nicht erfolgen. Er halte die Erstattung des Unterschiedsbetrages durch die Gemeinden an die Steuerämter für eine Übergangszeit für erforderlich, während im übrigen alles vorläufig bleiben solle wie bisher.

Reichsinnenmin. Dr. Frick stimmte dem Vorschlag zu, bemerkte aber, daß den Gemeinden dadurch eine Mehrbelastung von etwa 60 Mill. RM erwachse.

Pr. FinMin. Dr. Popitz wies zur Hauptfrage darauf hin, daß es bedenklich sei, daß die Gemeinden mehr und mehr in die Steuerkraft hineinwüchsen und dabei der Staat (Reich und Länder) in Schwierigkeiten gerate. Es müsse hier unzweifelhaft etwas geschehen. Er habe zu seinem Bedauern aber festgestellt, daß der vorliegende Entwurf die Länder mit keinem Wort erwähne und müsse deshalb Herrn R. FinMin. bitten, zunächst zu bestätigen, daß die Länder zur Aufbringung des Fehlbetrages im Reichshaushalt nichts beizutragen hätten, vielmehr an den den Gemeinden zu entziehenden Mitteln angemessen beteiligt würden. Solange die Länder noch Aufgaben von so ausschlaggebender Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Staates hätten, wie es gegenwärtig der Fall sei, müßten ihnen

¹⁶ Volksabstimmung aus Anlaß des „Anschlusses“ Österreichs; s. Dok. Nr. 82 Anm. 2.

¹⁷ Das im Zuge der Realsteuerreform ergangene Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Gebäudeentschuldungsteuer vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 992) hatte die Gebäudeentschuldung- bzw. Hauszinssteuer (s. allgemein ARH II/1, Nr. 133 Anm. 22) zum Ausgleich der den Gemeinden ab 1. 4. 1938 voll zufließenden Grundsteuer ab diesem Zeitpunkt in den höchsten Steuerstufen um ein Sechstel gesenkt, zugleich aber die Landesbestimmungen über Steuerstundung und -niederschlagung bei Hilfsbedürftigkeit der Mieter ersatzlos gestrichen, dafür in § 2 (3) bestimmt: „Die Auswirkungen dieser Änderung auf die hilfsbedürftigen Mieter sind, soweit erforderlich, durch [kommunale] Fürsorgemaßnahmen auszugleichen.“ Vgl. ARH III, Nrr. 2 Ziff. II, 35b, 110 Ziff. II; Fritz REINHARDT, Realsteuerreform, Berlin 1937, S. 188–193.

auch Mittel zur Erfüllung dieser Aufgaben verbleiben. Es sei sinnwidrig, in großen Städten herrliche Gebäude zu errichten, während die Schulgebäude im Lande vielfach in Verfall gerieten. Es sei zwecklos, gute Gesundheitsvorschriften zu erlassen, wenn man über genügend gute Kliniken als Forschungsstätten nicht verfüge. Preußen sei nicht in der Lage, die berechtigten Anforderungen der Ressorts zu befriedigen. Der preußische Etat sei, wenn auch geschickt verhüllt, ein Defizit-Etat. Der Preuß. Finanzminister führte dann an einigen Beispielen aus dem Bereich des Kultusministeriums und des Ernährungsministeriums aus, zu welchen Folgen der Mangel an notwendigen Mitteln in Preußen führe. Besonders nachdrücklich hob er die zwangsläufige Vernachlässigung der wissenschaftlichen Forschung an den Universitäten hervor, deren Leistungen andererseits den Vierjahresplan ermöglicht hätten und auch für die Zukunft unentbehrlich seien. Solange man die Länder noch habe – man wisse, daß er ein Freund der Reichsreform sei – müßten die Länder auf ihren Aufgabengebieten auch das leisten können, was für die Gesamtheit geleistet werden müsse. Es fehlten dazu in Preußen rd. 140 Mill. RM; auch wenn diese Summe verfügbar werde, könne von Überfluß noch keine Rede sein. Die Länder müssen also an der Besserung der Finanzlage der Gemeinden und Gv. angemessen teilnehmen.

Herr Min. erwiderte, es sei nicht ins Auge gefaßt, den Ländern einen Beitrag zur Deckung des Fehlbetrages im Reichshaushalt zuzumuten. Im übrigen stimme er dem Preuß. Finanzminister darin zu, daß beide, Reich und Länder, von der Aufgabenseite her gesehen, eine Einheit darstellten. Die Länder hätten heute noch einen Teil wichtigster allgemeiner Reichsaufgaben, z. B. auf dem Gebiet des Bildungswesens zu erfüllen. Hier handle es sich um das Problem, ob dieser Teil der Staatsaufgaben auf ihr bisheriges Ausmaß festgelegt werden könne. Auch die Ministerpräsidenten und Reichsstatthalter anderer Länder, z. B. MinPräs. Siebert und Reichsstatthalter Sauckel, hätten auf diesen Punkt immer wieder nachdrücklich hingewiesen¹⁸. Es sei zu prüfen, auf welchem Wege eine Beteiligung der Länder an den Verbesserungen bei den Gemeinden erreicht werden könne. Dies sei bei dem zu 4 vorgesehenen Weg einer Beteiligung des Staates (Reich und Länder) an einem wirklichen Überfluß der Gemeinden durchaus möglich. Heran müsse man an diese Aufgabe unter allen Umständen, wobei die Form noch offen bliebe.

RuPrMdI Dr. Frick erkannte ebenfalls an, daß, solange die Länder Aufgaben hätten, ihnen auch die dazu erforderlichen Mittel zu belassen seien. Was aber auf diesem Gebiet geschehen könne, sei zwischen dem Reich einerseits und den Ländern andererseits auszumachen. Er habe nichts dagegen einzuwenden, wenn das Reich die Länder an den von ihm angebotenen 300 Mill. RM beteiligen wolle. Der RuPrMdI erklärte, er habe die äußerste Grenze des Tragbaren mit dieser Summe aufgezeigt. Von den Realsteuern könne man einen Prozentsatz für die Länder nicht wegnehmen.

Der Preuß. Finanzminister führte aus, er stimme dem Reichsinnenmin. darin zu, daß die vom RFM geforderten 700 Mill. RM zu hoch seien. Es komme darauf an, eine Grenze für die zumutbare Belastung der Gemeinden und Gv. zu finden. Materiell sei es nicht vertretbar, den Gemeinden und Gv. zuviel wegzunehmen, weil sie große Aufgaben zu erfüllen hätten, die bei einem zu tiefen Einbruch nicht erfüllt werden könnten. Formell sei der Zeitpunkt deshalb etwas ungünstig, weil eine Neuregelung die Gemeinden und Gv. überraschen müsse, zumal gerade erst der Haushaltserlaß vom 16. 3. hinausgegangen sei.

Der Preuß. Finanzminister führte weiter aus, ob die Grenze gerade bei 300 Mill. RM liegen müsse, bezweifle er. Sehr viel höher könne sie aber auch nach seiner Auffassung nicht sein; er halte alle Verfahren für unzweckmäßig, die nicht ein Lastenausgleichs-Element umschlossen, sondern die Mittel einfach da wegnehmen würden, wo zufällig etwas zu nehmen möglich erscheine. Die Einbehaltung der Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe enthalte kein Lastenausgleichs-Element. Gegen das Angebot der Übernahme der Grunderwerbsteuer durch das Reich habe er ernste finanzwissenschaftliche Bedenken. Die Grunderwerbsteuer sei in den Gemeinden in

¹⁸ Entsprechende Bestrebungen Bayerns und Thüringens nicht nachgewiesen.

Form der sogenannten Umsatzsteuer entstanden, sie sei im kommunalen Leben ausgebildet worden in einer Zeit, die der heutigen parallel lief. In dem Augenblick einer Verlagerung der Gewerbebetriebe über das ganze Reich durch die fortschreitende Industrialisierung sei sie als Ausgleichsfaktor dafür entstanden, daß den Gemeinden aus der Industrialisierung erhebliche Lasten erwachsen seien. Dies sei auch heute der Fall. Man müsse seiner Auffassung nach die Gemeinden an den Grundstücksumsätzen innerhalb ihres Bereichs nach wie vor beteiligen. Auch Berlin müsse z. B. an den aus Anlaß der Neugestaltung sich vollziehenden Umsätzen Grunderwerbsteuer verdienen können, zum Ausgleich für die ihm zuwachsenden großen Lasten¹⁹. Man solle, so führte der Pr. Finanzminister aus, das kommunale Wissensgut auf dem Gebiete der Grunderwerbsteuer nicht übersehen. Bei der Grunderwerbsteuer könne daher seiner Auffassung nach nur eine teilweise Wegnahme stattfinden, die Kreise müßten 2% behalten, die übrigen 3% könne das Reich bekommen, weil die 5% bei großen Grundstücksumsätzen zu einmaligen sehr großen Einnahmen der Gemeinden führten. Folge man seinen Vorschlägen, so würden dem Reich aus der Grunderwerbsteuer etwa 100 Mill. RM Zuwachsen.

Die Eingliederung der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer müsse noch einmal gründlich durchdacht werden. Sie eigne sich zur Hergabe durch die Gemeinden ganz ungewöhnlich gut. Bayern müsse einen Teil wiederbekommen und zwar den Teil, den die bayer. Gemeinden und Gv. im Verhältnis mehr erzielt haben als die übrigen Gemeinden und Gv. des Reichs. Bei einem späteren Einbau der Gemeindebiersteuer würden dem Reich weitere 170 Mill. RM Zuwachsen.

Zur Frage einer Neuregelung der Finanzzuweisungen führte der Preuß. Finanzminister aus, daß man von der Lösung der Frage im einheitlichen Zusammenhang mit den anderen Fragen nicht absehen dürfe. Diese Auffassung widerspreche auch in keiner Weise seinem bisherigen Standpunkt, daß die Realsteuern den Gemeinden zu überlassen seien. Voraussetzung bei der Übertragung der Realsteuerquellen auf die Gemeinden sei gewesen, daß die Gemeinden diese Steuern nicht höher anspannen würden als bisher. Mit der Erhöhung des Aufkommens bei gleicher Anspannung hätte dann folgerichtig alsbald eine erhebliche Senkung der Steuersätze eintreten müssen. Nun sei aber vom Führer die neue Forderung aufgestellt worden, die Steuerlasten gegenwärtig nicht zu senken²⁰. Damit hätten die Gemeinden nun ein Steuerinstrument in der Hand, das man ihnen zwar als Quelle geben wollte, dessen Ertrag aber von vornherein nicht ihrer völlig freien Bestimmung überlassen bleiben sollte und mit Rücksicht auf den neuen Grundsatz, daß die Steuern nicht gesenkt werden dürften, auch nicht überlassen bleiben könne. Der tatsächlich vorhandene Zuwachs an Steuerkraft müsse unter diesen Umständen für eine andere Aufgabe als die der Steuersenkung nutzbar gemacht werden. An dem Grundsatz, daß den Gemeinden die Realsteuern zustehen, solle sich nichts ändern. Dadurch, daß der Staat den Gemeinden die Realsteuern gegeben habe und sie jetzt aus diesen Steuern erheblich gesteigerte Einnahmen ziehen, andererseits der Staat (Reich und Länder) ihnen gleichzeitig Finanzzuweisungen gäbe, sei ein sinnwidriger Zustand geschaffen. Die Finanzzuweisungen seien nichts anderes als die Summe der Beiträge, die die Gemeinden noch für die Erstellung ihrer lebenswichtigen Aufgaben brauchten, wenn sie ihre eigenen Steuerquellen ausgeschöpft hätten, also Dotationen, die der Staat aus seinen Steuerquellen an die Gemeinden weitergebe. Der Staat könne solche Dotationen und dürfe sie vernünftigerweise nur insoweit geben, als sie erforderlich seien. Die zahlenmäßige Darstellung der Lage ergebe aber, daß die Finanzzuweisungen in der Höhe wie bisher jetzt nicht mehr erforderlich seien, weil die Realsteuern der Gemeinden so stark gestiegen seien. Die Schwierigkeit läge indessen darin, daß die Finanzzuweisungen nicht allgemein niedriger gestaltet werden könnten, weil die Entwicklung der Gemeinden uneinheitlich sei.

Es bliebe demnach nur ein Weg übrig. Es sei allmählich gelungen, die Gemeindefinanzen in Ordnung zu bringen. Sie seien auch in Ordnung, wenn die Gemeinden das behielten, was ihnen in der letzten Zeit an Realsteuern zugewachsen sei, und gleichzeitig die Finanzzuweisungen von 450 Millionen RM

¹⁹ Vgl. am Beispiel des Ersatzwohnungsbaus: Dok. Nrr. 20 und 33.

²⁰ Weisung Hitlers in diesem Sinne nicht schriftlich dokumentiert.

weiter für sie verfügbar blieben. Ein weiteres Steigen der Einnahmen würde das Bild verschieben und Gemeinden schaffen, die im Gelde schwimmen. Von solchen Gemeinden gehe erfahrungsgemäß eine Gefahr aus. Es sei außerdem der Zustand unerwünscht, den Gemeinden zu gestatten, alles tun zu können, was sie wollen, während der Staat das nicht könne, das Land nichts erhalte und das Reich sogar einen großen Fehlbetrag habe. Der Wettbewerb der Gemeinden in der Erfüllung großer neuer Aufgaben sei früher schon der Anfang der Krise gewesen. Die Gefahr, die in dem Vorhandensein eines Überflusses an Gemeindemitteln liege, zeitige unerwünschten Aufwand auch bei solchen Gemeinden, die sich solchen Aufwand nach Lage ihrer Finanzen noch nicht leisten könnten. Staatsmännisches Handeln mache es erforderlich, diesen Überfluß rechtzeitig abfließen zu lassen. Der richtige Ansatz dazu sei folgender: Auszugehen sei vom Jahre 1937. Was die Gemeinden bis hierher an Realsteuern gehabt haben, solle ihnen verbleiben. Wenn vom Rechnungsjahr 1938 an die Realsteuern noch weiter wachsen, so wäre mit dem Abschöpfen bereits jetzt zu beginnen, und zwar nicht in der Form der Beteiligung am Aufkommen, sondern durch Herabsetzung der Finanzzuweisungen. Die 450 Millionen RM wären dann jedesmal um das Mehr an Realsteuern zu kürzen, das im Jahre 1939 zu 1937, 1940 zu 1937 usw. entstehe, natürlich nicht in voller Höhe. Die Entwicklung reicher Gemeinden solle nicht unterbunden werden. Preußen beanspruche ein Drittel des abzuschöpfenden Betrages für sich, d. h. bis zur Höhe von etwa 50 Millionen RM. Zu Gunsten des Reichs könne ein weiteres Drittel gekürzt werden, während das letzte Drittel den Gemeinden verbliebe. Später könne dann der Verteilungsschlüssel zu Gunsten des Reichs geändert werden. Der mögliche Einwand, daß gewisse Gemeinden schon jetzt keine Finanzzuweisungen mehr erhielten und folglich nicht an der Kürzung teilhaben würden, sei begründet. Diese Gemeinden – unter den größeren Städten etwas 25 – müßten deshalb in entsprechender Form zu der Summe der Finanzzuweisungen Beiträge leisten. Die Berechnung dieser Beiträge sei möglich.

Reichsminister Dr. Frick erwiderte kurz, der Vorschlag des Preuß. Fin. Min. laufe auf eine weitere Belastung der Gemeinden hinaus und sei deshalb abzulehnen. Das Angebot von rd. 300 Millionen RM müsse genügen. Das Mehraufkommen an Realsteuern würde durch Kreis- und Provinzialumlagen abgeschöpft. Es sei darauf hinzuweisen, daß gerade die Gemeinden, die am leistungsfähigsten sein müßten, um die großen Bauvorhaben zu finanzieren, am stärksten belastet würden. Im übrigen wird es nicht möglich sein, in der Wahlzeit eine Kabinettsitzung zustande zu bringen.

Reichsminister Dr. Frick verließ 11.30 Uhr die Sitzung.

Der Preuß. Fin. Min. Dr. Popitz erklärte, eine Zustimmung zu Teilregelungen könne nicht in Frage kommen. Er schlage vor, einen Gesetzentwurf ausarbeiten zu lassen, der die Anregungen verwerte. Man könne, solange noch nicht feststehe, wie hoch das Mehr an Realsteuern sei, zunächst auch pauschal die Finanzzuweisungen kürzen und einen bestimmten Betrag davon vorläufig als Realsteueranteil ansehen unter dem Vorbehalt späteren Ausgleichs.

Min. Dir. Dr. Surén erklärte, indem er die Äußerung des Reichsinnenmin. Dr. Frick wiederholte, daß jede Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände über die angebotenen 300 Millionen RM hinaus zurzeit untragbar sei. Durch den neuen Finanzausgleichsschlüssel werde ein Zustand von im Gelde schwimmenden Gemeinden geändert werden. Es gebe in Wirklichkeit keine Gemeinden, die üppig wirtschaften könnten. Das Geld werde den Zwecken zugeführt, denen es zugeführt werden müsse, insbesondere der Schuldentilgung und den Rücklagen. Wenn das Prinzip einer Beteiligung an dem Aufkommen der Realsteuern, das einen Einbruch in die den Gemeinden gehörenden Realsteuern bedeute, einmal angenommen sei, könne es nicht wieder beseitigt werden. Es sei aber ein Widerspruch zu den in Denkschriften und anderen Erläuterungen von prominenten Vertretern des Staates vorgetragenen Grundgedanken der Realsteuerreform, wenn man den Gemeinden die ihnen eben zugebilligte Steuermasse wieder aus der Hand nehme. Den Gemeinden sei eine selbstständige, selbstverantwortliche und pflegliche Behandlung eigener Steuerquellen gegeben worden. Man müsse nun an dem, was man grundsätzlich propagiert habe, festhalten. Da das Gewerbesteuer-

mehraufkommen auch zur Erfüllung der angewachsenen Aufgaben gebraucht werde, kämen Steuerersenkungen ebensowenig in Betracht.

Die Vorschläge kämen insbesondere aber zu überraschend. Die Bevölkerung sehe und empfinde die Betätigung des jetzigen Reichs zunächst in der Tätigkeit der Gemeinden. Sie müsse also den Eindruck einer mangelnden Beständigkeit in der Reichsfinanzpolitik gewinnen. Jeder Knick in der bisherigen Regelung müsse außerdem sorgfältig vorbereitet sein; daran fehle es in diesem Falle wegen der Kürze der Zeit.

Der Einbau der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer könne für das nächste Rechnungsjahr in Betracht kommen. Die Grunderwerbsteuer sei aus demselben Gesichtspunkt heraus angeboten worden wie die Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe: beide flössen zufällig und wären kein beständiger Faktor für eine Haushaltsplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände. Außerdem seien die beiden Steuern vorzugsweise angeboten worden, weil man nach Meinung des RuPrMdI eher etwas entbehren könne, was außerhalb des Lastenausgleichs liege.

Insbesondere bei den Städten mit Führerbauten gebe es Schwierigkeiten. München erleide nach Berechnungen des RuPrMdI einen Ausfall von 9 Millionen RM. Das sei untragbar. Die Bürgersteuer müsse unangetastet bleiben²¹. Es müsse aufhören, daß fortgesetzt von ihrem Einbau in die Einkommensteuer geredet werde.

Staatssekretär Reinhardt erwiderte, an einen solchen Einbau sei nicht gedacht.

Unerträglich, so führte *Min. Dir. Dr. Surén* aus, sei auch der Druck der Partei und der Gliederungen in vielen Anforderungen an die Gemeinden. Die Erlasse des RuPrMdI genügten nicht mehr²². Es müsse deshalb den Gemeinden in dem neuen Gesetz verboten werden, neue Lasten dieser Art zu übernehmen. Eine klare Trennung der Finanzwirtschaft der Gemeinden und der Partei und ihrer Gliederungen liege auch im Sinne des Reichsschatzmeisters. Die Gliederungen müßten mit ihren eigenen Mitteln (Beiträgen, Zuschüssen des RFM usw.) wirtschaften.

Das HJ-Gesetz über Heimbeschaffung²³ diene der Herbeiführung einer solchen Planwirtschaft. Es sei kein Gesetz, das Ausgaben erhöhe, sondern ein Spargesetz. Es solle damit der Zustand beseitigt werden, daß einzelne Gauleiter im Wege der Kopfumlage bei den Gemeinden sich Fonds bilden und daraus ihren Bauaufwand bestreiten. Die Kreise sollten eingeschaltet werden, um ein sparsames, planmäßiges Bauen nach dem im preußischen Volksschulwesen bewährten Muster²⁴ sicherzustellen.

Min. Dir. Dr. Surén zählte schließlich einige Gebiete auf, in denen nach seiner Meinung ohne Belastung der Gemeindefinanzen eine Entlastung des Reichshaushalts erzielt werden könne. Er regte in diesem Zusammenhang wiederholt an, die Frage der Übertragung der Arbeitslosenunterstützung auf die Gemeinden noch einmal zu prüfen²⁵. Außerdem könnte den Gemeinden auch die Abwicklung der Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfen übertragen werden.

Dem letzteren Vorschlag widersprach *Staatssekretär Reinhardt* mit dem Hinweis, daß die Gemeinden nicht über den notwendigen geschulten Apparat verfügten, eine Übertragung dieser Aufgaben also schon deshalb nicht möglich sei.

H. Min. erklärte, er müsse den Ausführungen des *Min. Dir. Surén* in weitem Umfange widersprechen. Der Grundgedanke in den Ausführungen sei gewesen, man könne auf dem bisherigen Wege auch heran an die üppig wirtschaftenden Gemeinden. Dies sei jedoch falsch. Im übrigen enthielten

²¹ Die Bürgersteuer war erst durch das 3. *BürgersteuerÄndG* vom 3. 11. 1937 (RGBl. I S. 1158) nach soz. Gesichtspunkten ermäßigt worden; s. ARH IV, Nr. 130 (mit weiteren Hinweisen).

²² Der Haushaltserlaß vom 10./16. 3. 1938 (o. Anm. 14) verwies in Ziff. B 7 auf diese Erlasse und schärfte ihre Beachtung den Gemeinden nochmals dezidiert ein.

²³ Näheres hierzu s. Dok. Nrr. 54 und 72.

²⁴ D. h. nach dem Vorbild des preuß. *VolksschulfinanzG* vom 2. 12. 1936 (PrGS S. 161).

²⁵ Zu diesen seit 1934 laufenden Bestrebungen im Kontext der tendenziellen Vereinheitlichung aller Unterstützungsformen (Arbeitslosenversicherung, Krisenunterstützung, Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge) und der „Auskämmung“ von Arbeitsfähigen s. ARH II/1, Nrr. 17, 21; II/2, Nr. 239; ARH III, Nr. 96 Buchst. d; ARH IV, Nr. 176.

die Ausführungen des Min. Dir. Surén große Übertreibungen. Er habe immer auf dem Standpunkt gestanden, daß den Gemeinden das verbleiben müsse, was sie notwendig brauchten. Es könne keine Rede davon sein, daß den Gemeinden das ganze Mehr abgenommen werde. Sie müßten vielmehr einen bestimmten Prozentsatz davon für sich behalten. Insbesondere aber liege ein grundlegender Gedankenfehler in der Auffassung des Min. Dir. Surén insoweit, als er erklärt habe, es handele sich um eine Rückgängigmachung der Realsteuerreform. In Wirklichkeit handele es sich nur darum, wie innerhalb einer vorhandenen Gefahrgemeinschaft zwischen Gemeinden und Staat ein Maßstab für die Kürzung der Reichszuschüsse an die Gemeinden gefunden werden könne. Solange das Reich Zuschüsse gebe und die Gemeinden im Wege eines internen Finanzausgleichs zur Verminderung dieser Zuschüsse beitragen, sei deren Steuerhoheit auf dem Gebiet der Realsteuern gewahrt.

Staatssekretär Pfundtner erklärte, er könne über das von Herrn Reichsmin. Dr. Frick gemachte Angebot unter keinen Umständen hinausgehen. Die Frage, ob der Weg 4 beschritten werden könne, müsse offen bleiben und durch weitere Verhandlungen im Laufe des Jahres 1939 geklärt werden. Der Münchner Oberbürgermeister Fiehler sei gestern im Reichsinnenmin. erschienen und habe gegen den Plan einer so starken Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände Protest erhoben. *Pr. Fin. Min. Dr. Popitz* meinte, der Umfang der gemeinsamen Aufgabe des Reichsfinanz- und des Reichsinnenministeriums werde offenbar im Reichs- und Preuß. Min. d. Innern verkannt. Die Aufgabe sei, eine umfassende Neuregelung des Finanz- und Lastenausgleichs im Reich herbeizuführen. Deshalb müsse die Frage, wie man an die Gewerbesteuer herankomme, gleichzeitig mit den anderen Fragen entschieden werden. Er habe gegen die volle Hergabe der Grunderwerbsteuer Widerspruch erhoben und halte diesen Widerspruch auch aufrecht. Demnach bliebe in dem Vorschlag des RuPrMdI eine Lücke, die ausgefüllt werden müsse. Der RMindFin. habe die Aufgabe, das Werk der Realsteuerreform abzuschließen, und diese Aufgabe dürfe nicht unerfüllt bleiben, weil es nicht gelingen wolle, zu einem richtigen Finanzausgleich zu kommen²⁶.

Die wirtschaftliche Konjunktur Deutschlands sei die Ursache für die günstige Entwicklung der Gemeinden. Sie sei veranlaßt durch die deutsche Politik. Das Mehraufkommen an Gewerbesteuer sei außerdem auf die Sorgfalt der Prüfungstechnik der Finanzämter bei Ermittlung der Höhe des Einkommens der natürlichen Personen und der Körperschaften zurückzuführen. Auch diese Gründe sprächen für eine teilweise Inanspruchnahme des Mehraufkommens durch das Reich.

Im übrigen könne man sich für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen keinen günstigeren Zeitpunkt denken als den gegenwärtigen, in dem das Land Österreich eingegliedert sei und daraus eine Fülle von neuen Aufgaben erwachse, für die auch die Gemeinden und Gemeindeverbände zu ihrem Teil Mittel bereitzustellen hätten.

Dem stimmte *Herr Min.* zu und erklärte, deshalb habe er auch keine Bedenken, die Neuregelung vor der Wahl vorzunehmen. Das werde allerdings nicht möglich sein, da das Kabinett vorher nicht zusammentreten könne. Er stellte abschließend fest, daß

- 1.
vom Rechnungsjahr 1938 an die Rücküberweisung der Körperschaftsteuer an die öffentlichen Versorgungsbetriebe wegfallende und
- 2.
die Grunderwerbsteuer auf das Reich übergehe,
- 3.
ab 1. Oktober 1938 die Gemeindebiersteuer wegfallende und in die Reichsbiersteuer eingebaut werde,
- 4.

²⁶ Das Protokoll verschweigt, was Pfundtner am 29. 3. 1938 an Frick berichtete, nämlich daß es in der Sitzung zu einem heftigen Zusammenstoß mit Popitz kam: Dieser habe ihm vorgehalten, „daß ich – und mit mir das Innenministerium – von den Dingen nichts verstehe und daß wir uns auch keine Mühe gäben, den berechtigten Interessen der Länder und der Wichtigkeit ihrer Aufgaben Rechnung zu tragen“; R 1501/5490, S. 207–211.

sofort die Wege zu prüfen seien, wie man alsbald an die Abschöpfung der Überschüsse der wohlhabenden Gemeinden herankomme.

Den Plan zu Punkt 4 bezeichnete der H. Min. als unerläßlich und erklärte, daß nunmehr beschleunigt ein neuer umfassender Entwurf ausgearbeitet werden solle, der bei einer nochmaligen Chefbesprechung zugrunde zu legen sei²⁷.

12.35 Uhr wurde die Besprechung geschlossen.

Augustin

Be[rnhardt] 6/IV.

²⁷ Einen nach dem Ergebnis dieser Chefbesprechung revid. Neuentw. des 3. FinanzausgleichsÄndG legte der RFM am 14. 4. 1938 vor; R 2/59392, Bl. 128–139; R 1501/5491, S. 53–59, 67–71. Danach sollte das Körperschaftsteueraufkommen der kommunalen Eigenbetriebe und drei Fünftel der Grunderwerbsteuer „alsbald“, die Gemeindebiersteuer ab 1. 10. 1938 dem Reich zufallen und dieses ab 1. 4. 1939 auch die Realsteuerzuwächse vollständig erhalten. Einige prinzipielle Fragen wollte der RFM in einer weiteren Chefbesprechung am 25. 4. geklärt sehen. Vorerst markierte aber der RIM seine Gegenposition auch schriftlich: Dok. Nr. 87.

Zitierhinweis

Nr. 70 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 26. März 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d070>